

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الإثنين 21 ديسمبر 2015م ، الموافق 10 ربيع الأول 1437هـ ،
برئاسة معالي الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة ، رئيس المحكمة .

وعضوية السادة القضاة : الدكتور محمد المشهداني نائب رئيس المحكمة ، والدكتورة ضحى
إبراهيم الزباني ، ونوفل بن عبدالسلام غريال ، وعلي عبدالله الدويشان ، وسعيد حسن الحايكي ، وعيسى
مبارك الكعبي ، أعضاء المحكمة .

وبحضور السيد / محمد إبراهيم الجابر ، أمين السر .

أصدرت الحكم الآتي :

في الدعوى المقيّدة بجدول المحكمة الدستورية برقم (د/4/2014) لسنة (13) قضائية .

المقامة من :

مكي عباس مكي السابودي .

وكيلاه المحاميان حسن علي رضي ، ونور حسن علي رضي .

ضد :

1- صاحب السمو الملكي الأمير رئيس مجلس الوزراء (بصفته) .

2- وزارة الصحة .

ويمثلهما جهاز قضايا الدولة .

الإجراءات :

بتاريخ 30/أكتوبر/2014م ، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية ، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة (25/ط) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010م ، والمادة (8/241) والمادة (242) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م .

وقدّم ممثل جهاز قضايا الدولة مُذكرة طلب فيها الحكم ، أولاً : بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة . وثانياً : برفض الدعوى مع إلزام رافعها الرسوم .

وقدّم وكيل المدعي مذكرة برده ، وطلب الحكم له بطلباته الواردة بلائحة دعواه .

ونُظرت الدعوى على النحو المُبين بمحاضر الجلسات ، وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم .

المحكمة :

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

وحيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ، تتحصل في أن المدعي أقام دعواه الابتدائية رقم 2012/13475 مختصماً المدعى عليهما 1- رئيس مجلس الوزراء 2- وزارة الصحة ، طالباً الحكم أصلياً : 1) ببطْلان القرار رقم (63) لسنة 2011م ، وإلغائه. 2) إلزام المدعى عليها الثانية بأن تؤدي إليه مبلغ -/240,548 ديناراً (مائتان وأربعون ألفاً

وخمسمائة وثمانية وأربعون ديناراً) تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء القرار غير المشروع بفصله من وظيفته ، على سند من القول بأنه بتاريخ 21/إبريل/2010م ، صدر القرار رقم (2010/25) عن سمو رئيس مجلس الوزراء بتعيينه مديراً بالوكالة لإدارة الموارد المالية بوزارة الصحة ، الأمر الذي دعاه إلى تقديم استقالته من بنك الخليج الدولي الذي كان يعمل فيه منذ عام 2005م ، ثم بتاريخ 15/سبتمبر/2011م ، صدر قرار عن سمو رئيس مجلس الوزراء برقم (63) لسنة 2011م ، بنقل مدير إدارة الموارد بوزارة الصحة ليكون مديراً لإدارة الموارد المالية (أي وظيفة المدعي) وباستعلامه عن وضعه الوظيفي تسلم خطاباً بتاريخ 17/أكتوبر/2011م ، من الوكيل المساعد للموارد البشرية والخدمات القائم بأعمال الوكيل المساعد للموارد المالية والفنية مفاده أن صدور القرار رقم (63) عن سمو رئيس مجلس الوزراء بتعيين آخر لإدارة المالية مؤداه إنهاء خدمات المدعي ابتداءً من 16/سبتمبر/2011م ، فأقام دعواه الموضوعية بالطلبات سائلة البيان .

وبجلسة 31/ديسمبر/2013م ، أصدرت المحكمة الكبرى المدنية حكمها في الدعوى برفضها وألزمت المدعي بالمصروفات . ولم يلق هذا الحكم قبولاً من المدعي فطعن عليه بالاستئناف رقم (2014/684) طالباً الحكم أصلياً : بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع : الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلان القرار رقم (63) لسنة 2011م ، وإلغائه وإلزام المستأنف ضدها الثانية بأن تؤدي إلى المستأنف مبلغاً وقدره -/240,548 ديناراً (مائتان وأربعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وأربعون ديناراً) تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء القرار غير المشروع بفصله من وظيفته وإلزام المستأنف ضدهما بالرسوم والمصاريف شاملة أتعاب المحاماة وعلى سبيل الاحتياط تقدير جدية الدفع بعدم دستورية المادة (25/ط) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010م ، والمادتين (8/241) و(242) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2006م ، وتمكين المستأنف من إقامة الدعوى الدستورية بعدم دستورية المواد المذكورة .

وبجلسة 30/سبتمبر/2014م ، قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية بقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بالتصريح للمستأنف برفع الدعوى الدستورية ، ومن ثم تكون محكمة الموضوع قد قدرت ضمناً جدية الدفع المثار من الطاعن، فيعد قرارها كاشفاً عن النصوص محل الدفع ودالا على إعمال المحكمة تقديرها لجديته .

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهي شرط قبول الدعوى الدستورية مناطها بأن يقوم ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في النزاع الموضوعي ، وبذلك يكون الحكم الصادر في المسائل الدستورية مؤثراً في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع ، بحيث يتغير المركز القانوني للطاعن في النزاع الموضوعي بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها ، ولا يتم ذلك إلا باجتماع شرطين ، أولهما : أن يقوم الدليل على أن ضرراً واقعياً ومباشراً لحق بالمدعي نتيجة تطبيق النص محل الطعن عليه ومنفصلاً عن مجرد مخالفته للدستور . وثانيهما : أن يكون هذا الضرر عائداً في مصدره وسببه إلى النص محل الطعن وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً .

وحيث إن المادة (25/ط) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م ، بإصدار قانون الخدمة المدنية تنص على أنه : « ... ط : تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية : (الفقرة ط) الفصل بغير الطريق التأديبي وفقاً للحالات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وذلك دون إخلال بأحكام القوانين والأنظمة المقررة لذلك » ، وتنص المادة (8/241) من قرار مجلس الوزراء رقم (37) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، على أنه : « تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية : ... 8 : الفصل بغير الطريق التأديبي لأي من الأسباب المنصوص عليها في المادة (242) من هذه اللائحة » . كما تنص المادة (242) منها على أنه : « يجوز فصل الموظف بغير الطريق التأديبي متى صدر مرسوم أو أمر ملكي أو

قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين أحد شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم في ذات الوظيفة التي يشغلها الموظف » .

لما كان ذلك وكان النزاع في الدعوى الموضوعية يدور حول طلب الحكم ببطلان القرار رقم (63) لسنة 2011م ، الصادر عن سمو رئيس مجلس الوزراء بفصل المدعي بغير الطريق التأديبي استناداً إلى المواد المطعون عليها سالفه البيان وإلغائه مع التعويض ، فإن المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي تتحقق في الدعوى الدستورية الماثلة بحسبان أن الحكم الصادر بعدم دستورية النصوص المطعون عليها ينعكس على طلبات المدعي الموضوعية ويحقق له الفائدة التي ينشدها . ولا يغير من ذلك صدور القرار رقم (51) لسنة 2012م ، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م ، بتاريخ 28/أغسطس/2012م ، والمنشور بالجريدة الرسمية في 6/سبتمبر/2012م ، والتي عمل بها من اليوم التالي لتاريخ النشر والذي نص على أن : « تلغى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م ، والصادرة بالقرار رقم (37) لسنة 2007م ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة بهذا القرار » . ذلك أن قضاء المحكمة الدستورية قد استقر على أن إلغاء النص التشريعي المطعون عليه لا يحول دون النظر والفصل في الطعن بعدم الدستورية من قبل من طبق عليهم ذلك النص خلال فترة نفاذه وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إليهم وبالتالي توافرت لهم مصلحة شخصية في الطعن بعدم الدستورية . ذلك أن الأصل في تطبيق القاعدة القانونية أنها تسري على الوقائع التي تتم في ظلها أي خلال الفترة من تاريخ العمل بها حتى تاريخ إلغائها ، فإذا ألغيت هذه القاعدة وحلت محلها قاعدة قانونية أخرى ، فإن القاعدة الجديدة تسري في الوقت المحدد لنفاذها ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها ، وبذلك يتحقق النطاق الزمني لسريان كل من القاعدتين القانونيتين ، ومن ثم فإن المراكز القانونية التي نشأت وترتبت آثارها في ظل القانون القديم تظل خاضعة له وما نشأ من مراكز قانونية وترتبت آثارها في ظل القانون الجديد يخضع لهذا القانون وحده .

ولما كان ذلك وكان المدعي قد أقام دعواه الموضوعية بتاريخ 23/سبتمبر/2012م ، بطلباته سائلة البيان ، وقام بالطعن بعدم الدستورية على المواد سائلة الذكر باعتبارها المنطبقة على واقعة الدعوى الموضوعية والتي صدر القرار رقم (63) لسنة 2011م ، استناداً إليها بفصله بغير الطريق التأديبي ، وكل ذلك رغم إلغاء المادتين (8/241) و(242) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (35) لسنة 2006م ، والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2007م ، بتاريخ 19/يوليو/2007م والمنشور بالجريدة الرسمية في 26/يوليو/2007م ، ومن ثم فقد توافرت للمدعي المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الماثلة بالطعن بعدم الدستورية على المادة (25/ط) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م ، بإصدار قانون الخدمة المدنية والمادتين (8/241) و(242) من القرار رقم (37) لسنة 2007م ، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م ، باعتبارها تمثل عائقاً يحول دون الحكم له بطلباته في دعواه الموضوعية ويتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبل رفعها ، ومن ثم يكون الدفع المبدى من جهاز قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى الدستورية الماثلة لانتفاء المصلحة في غير محله متعين الرفض ، وتغدو من ثم مصلحة المدعي في دعواه الدستورية محدّد نطاقها في النصوص الطعينة قائماً. ولا ينال من ذلك ما ورد بمذكرة ممثل المدعى عليهما من أن دعوى المدعي غير مقبولة لاستفادته من مزايا النصوص المطعون عليها وبالتالي فلا يقبل منه الطعن عليها بعدم الدستورية ، وذلك لأن الإخلال بالحقوق التي يدعيها المدعي ترجع إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (63) لسنة 2011م ، استناداً إليها وإعمالاً لها ، الأمر الذي يؤكد توافر شرط المصلحة بقبول دعواه الدستورية الماثلة لارتباطها بمصلحته في الدعوى الموضوعية .

وحيث إن المدعي ينعى على النصوص الطعينة مخالفتها المادة (13) من الدستور التي تنصّ على أن : « العمل واجب على كل مواطن ، تقتضيه الكرامة ويستجبه الخير العام ، ولكل مواطن الحقّ في العمل وفي اختيار نوعه وفقاً للنظام العام والآداب » ، وإخلالها بالمادة (16/أ) التي

تتصّ على أن : « أ- الوظائف العامّة خدمة وطنية تتاط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة ب- المواطنون سواء في تولي الوظائف العامّة وفقاً للشروط التي يُقرّها القانون » . وإهداره أحكام المادة (18) من الدستور ونصّها الآتي : « الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللّغة أو الدين أو العقيدة » . ومخالفتها المادة (31) من الدستور التي جرت بالآتي : « لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون ، أو بناءً عليه . ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية » . وكذلك مخالفتها لنص المادة (39/أ) والتي تنص على أن : « يضع الملك، بمراسيم ، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاءً من تنفيذها ، ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه » .

وحيث إن مطاعن المدّعي على النصوص الطّعيّة تحدّد، بعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها من دون تقيّد بمبانيها، في ثلاثة أوجه:

أولها: مخالفة المادة (25/ط) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، للمادة (31) من الدستور.

ثانيها: إخلال المادة (242) من القرار رقم (37) لسنة 2007م ، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م بأحكام المادة (39/أ) من الدستور فيما اقتضته من ألاّ تتضمّن اللوائح التنفيذية تعديلاً للقوانين أو تعطيلاً لها أو إعفاءً من تنفيذها.

ثالثها: مخالفة المادة ذاتها لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة(18) من الدستور.

وحيث إنه عن النعي في وجهه الأول القاضي بأن المُشرّع الدستوري قد عهد إلى القانون تنظيم تولي الوظائف العامة والإعفاء منها ، ومنع الأدوات التشريعية الأدنى تنظيم هذه المسائل ، بمعنى أن المُشرّع يكون قد تنصل من اختصاص مناط به ، إن هو أهمل تنظيم هذه المسائل ، وعهد بها إلى سلطة أخرى تهيمن عليها ، وتبسط عليها ولايتها ، وهو ما نظمته الدستور في المادة (40) التي تنص على أنه : « يُعيّن الملك الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية والهيئات الدولية، ويعفيهم من مناصبهم ، وفقاً للحدود والأوضاع التي يقرّها القانون ... » .

فمردود عليه في أن المادة (25) آنفه الذكر قد نظمت أسباب انتهاء الخدمة في الوظائف المدنية ، والتي نصت على أنه : « تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية : ... ط- الفصل بغير الطريق التأديبي وفقاً للحالات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وذلك دون إخلال بأحكام القوانين والأنظمة المقررة لذلك » . ومفاد هذا النص أن المُشرّع تولّى تحديد أسباب انتهاء الخدمة ، ولم يزد على أن عهد إلى السلطة التنفيذية بيان ما جاء مُجملاً بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي من حيث حالاته وضوابطه، باعتبارها السلطة المشرفة على الجهاز الحكومي والأكثر قدرة على تنظيمه والوقوف على متطلبات العمل الإداري ، كل ذلك في إطار أحكام المادة (47/أ) من الدستور فيما عهدت به إلى السلطة التنفيذية الإشراف على سير العمل في الجهاز الحكومي ، على مقتضى ما نصت عليه من أن « أ- يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة ، ويرسم السياسة العامة للحكومة ، ويتابع تنفيذها ، ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي » ، ومن ثمّ يغدو النعي في وجهه الأول غير قائم على سند، حريّاً بالرفض .

وحيث إنه عن النعي في وجهه الثاني بمخالفة المادة (242) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ، للمادة (39/أ) من الدستور فيما اقتضته من وجوب ألاّ تتضمن اللوائح التنفيذية تعديلاً في القوانين أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تنفيذها . وذلك لورود المادة الطعينة خالية من بيان الحالات والضوابط التي نصت عليها المادة (25/ط) سالفه الذكر .

وحيث إن هذا النعي مردود بأن المادة (242) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، الطعينة، إذ جرت بأنه : « يجوز فصل الموظف بغير الطريق التأديبي متى صدور مرسوم أو أمر ملكي أو قرار من مجلس الوزراء بتعيين أحد شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم في ذات الوظيفة التي يشغلها الموظف... » ، فإن مُؤدى ذلك أن النص الطعين قد حدد للفصل بغير الطريق التأديبي حالات ثلاث لا تملك السلطة التنفيذية أن تعمل إلا في حدودها. فقد اقتضى النص الطعين ألا يختص بهذا الشكل من أشكال نهاية الخدمة إلا الملك ورئيس الوزراء ، حيث إنه يقتصر عليهما ولا يتخطاهما ، وفي ذلك قيامٌ بموجبات المادة (40) من الدستور سابقة الإشارة .

كما أن النص الطعين جعل للفصل بغير الطريق التأديبي ضوابط ، بأن منع تطبيقه في حق الموظفين غير شاغلي الوظائف العليا منه، إذ غلّ يد السلطة التنفيذية عن إعماله في حقهم وهم الغالبية العظمى من الموظفين، تقييدا لسلطاتها بهذا الشأن، ليكون ذلك قيذا وضابطا على هذه السلطة . وهو ما يجعل من نعي المدعي خلوّ النص الطعين من الحالات والضوابط التي اقتضتها المادة(25/ط) من قانون الخدمة المدنية قولاً فاقدا للسند، جديرا بالإطراح .

ومن حيث إن النعي في وجهه الثالث مَفَادُهُ أن المادة (242) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية مخالفة لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (18) من الدستور، فإنه نعي مردود بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص عليه في المادتين (4) و(18) من الدستور، بحسبانه الركيزة الأساسية للحقوق والحريات على اختلافها أساساً للعدل والسلم الاجتماعي ، غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تتال منها أو تقيّد ممارستها. إلا أن الحماية المتكافئة أمام القانون التي اعتد بها الدستور، لا تتناول القانون من مفهوم مجرد، وإنما بالنظر إلى أن القانون تعبير عن سياسة محددة أنشأتها أوضاع لها مشكلاتها. وأنه تغياً بالنصوص التي تضمنها تحقيق أغراض بذاتها من خلال الوسائل التي حددها، وكلما كان

القانون مغايراً بين أوضاع أو مراكز قانونية أو أشخاص لا تتحد واقعا فيما بينها ، وكان تقديره في ذلك قائماً على أسس موضوعية، مستهدفاً غايات لا نزاع في مشروعيتها، وكافلاً لوحدة القاعدة القانونية في شأن أشخاص تتماثل ظروفهم بما لا يجاوز متطلبات تلك الغايات، كان واقعا في إطار السلطة التقديرية التي يملكها المشرع .

ومتى كان ذلك وكان شاغلو الوظائف العليا باعتبارهم القائمين بأعباء تنفيذ السياسة العامة للحكومة في المرافق التي يتولون فيها مناصبهم ويضطلعون فيها بمسؤوليات إدارية جسيمة دون غيرهم من الموظفين، فإنه لا تثريب على المشرع إن هو أفردهم بتنظيم خاص يقتصر عليهم فلا يمتدّ إلى غيرهم من الموظفين، لوجودهم في مركز قانوني مختلفاً عناصره عن سائر الموظفين . فضلاً على أن الفصل بغير الطريق التأديبي ليس عقوبة في حد ذاته، بل هو إجراء تدرأ به السلطة التنفيذية عن جهازها الإداري ما قد يعوقه عن أداء مهامه على الوجه الذي يلائم اضطلاعها بمسؤوليتها الدستورية في إدارة الشؤون العامة ومن ثمّ فإن القول بأن قصره على شاغلي الوظائف العليا يخلّ بمبدأ المساواة يغدو نعيّاً مرفوضاً.

وحيث إن الحاصل من جماع ما تقدّم أن النصوص الطعينة غير مشوبة بما وصمها به المدعي من مطاعن، وغير مخالفة لأي مادة في الدستور، فإن الحكم برفض الدعوى يكون من ثمّ، متعيّناً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات .